- 第一章

01 《民法总则》第一百八十八条规定向法院请求保护民事权利的诉讼时效是多少年?

- 一年
- 两年
- 三年 ✓
- 五年

02 最完整最充分的物权是

- 所有权 ✓
- 债权
- 抵押权
- 地役权

03 失踪多少时间可以申请宣告死亡?

- 一年
- 两年
- 三年
- 四年 ✓

04 LQ是什么?

- 智商
- 情商
- 法商
- 法律问题

05 为什么正义女神蒙着眼睛?

- 装饰
- 习俗
- 体现法律的神秘性
- 体现法律的公平公正

06 下列属于法人所具有的特点的有（　）。

- [x] 有自己的名称
- [x] 有组织机构
- [x] 有经营场所
- [x] 能够独立承担民事责任

07 某婴儿出生前，其父亲车祸去世，爷爷奶奶健在。现婴儿出生时发现是个死胎，那么，原先为该婴儿保留的遗产份额，下列有权继承的有（）？

- [x] 该婴儿的母亲
- [x] 该婴儿的爷爷
- [x] 该婴儿的奶奶
- [ ] 国家
- [ ] 该婴儿的外公
- [ ] 该婴儿的外婆

08 诉讼时效届满当事人就失去诉权。

- ○ 正确
- ◉ 错误

09 对共有物的处置，一般来说需要共有人协商一致。

- ◉ 正确
- ○ 错误

- 合同法

01 民间借贷中的砍头息，即利息预先扣除的，本金按（ ）认定。

- 账面金额
- **实际出借金额**
- 借条
- 转账金额

02 受要约人对包装条件作变更的，（ ）。

- 为实质性变更
- 均为非实质性变更
- **一般为非实质性变更，但实务中如果包装构成质量的一部分则为实质性变更**
- 会导致接受无效

03 银行行使代位权是指银行向法院提出（ ）向第三人追偿。

- 以债务人名义
- 以他人名义
- **以自己名义**
- 以其他债权人名义

04 不安抗辩权与反诉的一个重要区别是：不安抗辩权否认对方请求，而反诉要提出（ ）诉讼请求

- 附属的
- 从属性的
- 直接的
- ✓ 独立的

05 无效合同是（ ）。

- 被宣告无效时无效
- 被撤销时无效
- 被法院或仲裁机构认定无效时无效
- ✓ 自始无效

06 关于合同违约责任中常见的“三金”，正确的表述有（ ）？

- 违约金过分高于实际损失以超过实际损失50%以上作为认定标准
- ✓ 定金是一种担保方式，订金则不是
- ✓ 违约金低于实际损失可申请增加
- ✓ 违约金过分高于实际损失可申请减少
- 赔偿金以违约方可预见的损失为限，违约方无法预见的损失均无需赔偿

07 下列一般来说属于要约邀请的有（）。

- [x] 一般情况下的商业广告、招标公告、招股说明书、拍卖公告
- [x] B、PLEASE OFFER CHINESE BLACK TEA A GRADE MAY SHIPMENT 50MT CIF NEW YORK
- [x] C、寄送的价目表
- [x] D、CAN SUPPLY NORTHEAST SOYA BEAN PLEASE BID
- [ ] E、悬赏广告

08 向出租车招手打的的行为应该视为要约。

- ○ 正确
- ◉ 错误

09 商业广告都属于要约邀请，不能成为有效要约。

- ○ 正确
- ◉ 错误

10 合同成立则为合同生效。

- ○ 正确
- ◉ 错误

- 合伙企业法

01 李某为一有限合伙企业中的有限合伙人，李某的下列行为中，不符合法律规定的是（　）

- 对企业的经营管理权提出建议
- 对企业事务享有知情权和监督权
- 参与讨论普通合伙人入伙
- **对外代表合伙企业**

02 退伙的普通合伙人对退伙前的企业债务要承担无限责任。

- **正确**
- 错误

- 公司法

01 若目标公司最终业绩没有的达到约定业绩，目标公司将加价50%回购投资方的股权，这种对赌方式称为（ ）。

- 投资回报型
- 溢价回购型
- 现金补偿型
- 股权激励型

02 萨洛蒙诉萨洛蒙公司案件使公司（ ）得到了最高体现。

- 股权主导表决结果
- 有限责任制
- 无限责任制
- 股权风险

03 公司为公司股东提供担保，该股东可否参与表决？

- 一般情况下可以
- 可以
- 看情况需要
- 不可以

04 对赌协议不是“赌一把定输赢”，下列关于对赌协议的表述，正确的有（　）。

- [x] 对赌协议不是赌博
- [x] 对赌协议是期权
- [ ] 对赌协议和赌博没有实质区别
- [x] 对赌协议应尽量考虑重复博弈结构，当出现不利情况时，有调整的余地

05 其他股东在明知代持股人属股权代持的情况下受让该股权，实际持股人可以申请宣告该股权转让无效。

- (•) 正确
- ( ) 错误

06 注册资本不是越高越好，也不是越低越好。

- (•) 正确
- ( ) 错误

- 知识产权法

01 下列说法正确的是（　）。

- 商标应该在企业达到一定知名度以后再去注册
- 为简便起见也可以将打算申请发明或实用新型专利的产品申请为外观设计专利
- 合理利用好商标“撤三”制度可以维护相关当事人的合法权益。
- 我国的专利包括发明和外观设计两种

02 我国商标法领域第一例声音商标的争议是指（ ）。

- 滴滴打车商标
- 微信商标
- qq商标
- 滴滴滴滴滴滴声音商标

03 一般来说下列标记中不可以作为商标注册的有（　）。

- [x] “米”酒
- [x] “强壮”健身器
- [x] “金华”烤肉片
- [ ] “幸福”奶糖

04 某种意义上，“撤三”制度可以一定程度上避免商标闲置。

- 正确
- 错误

05 在中国获得一个技术专利，并不代表在其他国家一定可以获得知识产权法的保护。

- 正确
- 错误

- 经济竞争法

01 2019年4月《反不正当竞争法》修订，关于侵犯商业秘密行为的法律规定，一个很大的变化是（ ）。

- ○ 谁主张谁举证
- ○ 举证责任倒置
- ● 不再要求必须具有实用性
- ○ 商业秘密的认定更复杂了

02 下列属于商业秘密的特征的有（ ）。

- ☑ 秘密性
- ☑ 保密性
- ☑ 价值性
- ☐ 实用性

03 网购平台若不能提供经营者的真实名称或有效联系方式的，也不需要承担责任。

- ○ 正确
- ● 错误

- 银行法

01 下列具有先诉抗辩权的是（ ）。

- 连带责任保证
- 一般保证
- 保证人均享有
- 保证人均不享有

02 开创了不良资产打包处置市场化先河的是哪个资产管理公司?

- 信达
- 东方
- 长城
- 华融

03 我们一般所称的四大国有资产管理公司分别是（ ）。

- [x] 华融资产管理公司
- [x] 东方资产管理公司
- [x] 信达资产管理公司
- [x] 长城资产管理公司

04 保管合同、运输合同和技术转让合同都可以适用留置这一担保方式。

- 正确
- 错误

05 以公司资产为公司股东提供担保的，一律无效。

- 正确
- 错误

- 税法

01 下列不属于流转税的是（　）。

- 增值税
- 消费税
- 关税
- 个人所得税

02 2019年1月开始实施的修订之后的《个人所得税法》规定综合所得的免征额（减除额）是（　）。

- 5000
- 3500
- 8000
- 6000

03 税具有以下几个特征（　）。

- 强制性
- 无偿性
- 固定性
- 协调性

04 介绍他人开具数量与金额不符或不实的增值税专用发票的也属于虚开。

- 正确
- 错误

05 增值税是我国的特有税种。

- 正确
- 错误

- 劳动法

01 根据《劳动合同法》的规定，劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过（ ）。

- [x] 一个月
- [ ] 两个月
- [ ] 三个月
- [ ] 六个月

02 承揽合同承揽人发生事故，责任和风险由（ ）承担。

- [ ] 定作人
- [ ] 发包人
- [ ] 定作人和承揽人共同
- [x] 承揽人

03 下列属于《劳动合同法》规定的劳动合同类型的有（ ）。

- [x] 固定期限劳动合同
- [x] 无固定期限劳动合同
- [x] 以完成一定工作任务为期限的劳动合同
- [ ] 外包合同

04 试用期内用人单位可以随意解除劳动合同。

- [ ] 正确
- [x] 错误

05 用人单位可以随意在招聘启事中注明“谢绝女性”，不会构成用工歧视。

- [ ] 正确
- [x] 错误

- 考试题

01 下列不违反商标法规定的是（ ）。

- “防潮”牌油毡
- “鹅绒”牌羽绒服
- “周黎明”牌电脑
- “甲级”牌酱油

02 为了应对被申请“撤三”，商标持有人可以通过许多材料予以驳回，但以下某一项除外（ ）。

- 近三年的商标各种宣传、推广使用的材料
- 销售发票、销售合同、企业招牌、加盟许可合同、纳税申报证明
- 带有商标标样的产品质检报告、各类证书奖状、荣誉及称号等
- 企业在社会上的影响力、威望及参与公益活动证明

03 作为投资人，签订对赌协议时，应尽量注意（ ）。

- 跟公司对赌
- 跟股东（实际控制人）与管理层对赌
- 优先跟公司对赌再考虑股东
- 柔性条款更重要

04 有限责任公司的最高权力机构是（　　）。

- [x] 股东会
- [ ] 股东大会
- [ ] 董事会
- [ ] 监事会

05 下列关于有限合伙企业的说法正确的是(　　)

- [ ] 有限合伙企业由有限合伙人出资组成
- [x] 有限合伙企业由普通合伙人和有限合伙人出资组成
- [ ] 有限合伙人可以选一个代表对外执行企业事务
- [ ] 有限合伙人不能参与决定普通合伙人入伙

06 四个自然人甲、乙、丙、丁，约定各自以不同方式出资，成立一合伙企业，下列不符合规定的是(　　)。

- [ ] 甲以两间厂房的使用权作价10万元出资
- [ ] 乙以其所拥有的专利权作价15万元出资
- [x] 经甲、乙二人同意，丙以其劳务作价出资
- [ ] 丁以一台价值10万元的车辆出资

07 在合同中可以约定附期限，下列属于附期限约定的是（ ）。

- 房东太太儿子结婚时本租房合同终止
- 三年后的6月1日某国开始大选时本合同生效
- 合同约定李某五十岁时送她一套珍贵邮票
- **下一次长春下雪时赠送一套滑雪套装**

08 某年4月30日，甲以手机短信形式向乙发出购买一台笔记本电脑的要约，乙于5月1日回短信同意要约。但由于“五一”期间短信系统繁忙，甲于5月3日才收到乙的短信，并因个人原因于5月8日才阅读乙的短信，后于9日回复乙“短信收到”。甲乙之间买卖合同的成立时间是（ ）。

- 4.30
- 5.1
- **5.3**
- 5.8
- 5.9

09 甲乙双方订立的借款合同约定：甲向乙借款100万元，借款期限为1年。乙要求从100万元中预先扣除10万元利息。甲应允，双方签字，利息预先扣除后交付借款。下列哪一表述是正确的？（　）

- 应以100万元作为本案借贷的本金
- **应视为90万元本金的借贷**
- 应以10万元减去银行同期贷款利息作为真正的利息
- 视为无息借贷

10 根据《民法典》的规定，民事诉讼的普通诉讼时效为（　）年。

- 1
- 2
- **3**
- 4

11 甲走丢了一头牛，被乙捡到了，乙对该牛进行了饲养照料，在把牛归还给甲时，乙提出要求支付给他一笔合理的饲养费，乙应当支付，因为甲乙之间存在（　）。

- 合同之债
- 侵权之债
- 不当得利之债
- **无因管理之债**

12 某婴儿出生前，其父亲车祸去世，爷爷奶奶健在。现婴儿出生一小时后死亡，该婴儿的遗产下列有权继承的是（）？

- [x] 婴儿的母亲
- [ ] 婴儿的爷爷和奶奶
- [ ] 婴儿的母亲及爷爷奶奶
- [ ] 归国家所有

13 我国关于法的一个图腾意义的神兽是（　　）

- [ ] 貔貅
- [x] 獬豸
- [ ] 狮子
- [ ] 麒麟

14 甲有限责任公司注册资本是100万元，甲公司对乙企业负有200万元的合同债务。下列说法正确的是（　　）。

- [ ] 甲公司仅以100万元注册资本为限对公司债务承担有限责任
- [x] 甲公司以其全部财产对公司的债务承担责任
- [ ] 如果甲公司资产不足以清偿其债务，由全体股东清偿
- [ ] 如果甲公司资产不足以清偿其债务，股东承担连带责任

15 根据我国《合同法》的规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以采取的追究违约责任的方式是（　　）。

- 只能适用定金条款
- 只能适用违约金条款
- 合并适用违约金和定金条款
- 选择适用违约金或者定金条款

16 下列关于《民法典》所规定的居住权的表述，不正确的是（　　）。

- 居住权是一种物权
- 某种意义上居住权比租赁权具有更强的对抗效力
- 一套住宅不可以随意设置无限个居住权
- 居住权可以用来出租、抵押，也可以转让

17 甲（未登记的抵押权人）、乙（购买价款的抵押权人）、丙（已登记的抵押权人）、丁（留置权人），请表述他们的清偿顺序是（　　）。

- 乙丁丙甲
- 丁乙丙甲
- 丁丙乙甲
- 乙丁甲丙

18 个人所得税中扣除的“三险一金”不包括（　）。

- 养老保险
- 医疗保险
- 失业保险
- 公积金
- 生育保险

19 下列何种情形下仲裁协议必然无效，除非当事人作出补充约定（　　）。

- 约定的仲裁事项超出法律规定的仲载裁范围的
- 无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议
- 对仲裁事项或仲裁委员会没有约定的
- 一方采取胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议的

20 《工伤保险条例》第十四条第（六）项所规定的“在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故伤害的，应当认定为工伤”，这个上下班途中，正确的理解为（　）。

- 只严格限于上下班准确且固定的路线
- 只严格限于上下班准确且固定的时间
- 上下班的合理时间和路线
- 上下班途中不得有任何绕道或其他行为

31 劳动合同中竞业限制的范围、地域、期限由用人单位与劳动者约定，其中竞业限制的期限，不得超过（　）。

- 一年
- **两年**
- 三年
- 五年

32 根据《劳动合同法》的规定，劳动合同期限三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过（　）。

- 一个月
- 两个月
- 三个月
- **六个月**

33 工资薪金等综合所得的税率为（　）。

- **3%-45%**
- 3%-35%
- 5%-45%
- 5-35%

34 下列不适用留置的合同是（　）。

- 保管合同
- 运输合同
- 加工承揽合同
- 服务订购合同

35 根据消费者权益保护法的规定，经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的（　）。

- 两倍
- 三倍
- 五倍
- 十倍

36 下列不属于工伤的有（　）。

- [x] 在工作时间和工作场所内，非因工作原因受到伤害的
- [x] 在工作时间和工作场所内，不是履行工作职责受到暴力伤害的
- [x] 因工外出期间从事个人活动受到伤害的
- [x] 在上下班途中发生交通事故但本人负主要责任或全部责任的
- [x] 在工作时间和工作岗位，突发疾病抢救无效在48小时后死亡的

37 银行不良资产案件一般具有如下特点（　）。

- [x] 借贷纠纷成为银行诉讼纠纷的主要类型
- [x] 多数借款合同、担保合同法律关系简单明晰
- [x] 银行作为债权人的胜诉率极高
- [x] 得到执行的比率低

38 下列可以作为公司出资方式的有（　）。

- [x] 货币
- [x] 实物
- [x] 知识产权
- [ ] 劳务
- [x] 土地使用权

39 关于新普通合伙人入伙所作的规定，正确的有(　)。

- [x] 新合伙人人伙必须经过全体合伙人一致同意
- [x] 新合伙人入伙应当订立书面合伙协议
- [x] 新合伙人入伙时原合伙人有告知义务
- [x] 新合伙人对入伙前的债务承担连带责任

40 下列哪些要约一旦生效就不能撤销（　　）。

- [x] 要约人确定了承诺期限的
- [x] 要约中明示本要约为不可撤销要约
- [ ] 任何可以撤回的要约
- [x] 受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作

41 甲授权乙以甲的名义将甲的一台笔记本电脑出售，价格不得低于一万元。乙的13岁儿子丙在未征求父亲意见的情况下将电脑以1000元卖给了不知情的丁（18岁）。事后，甲、乙都非常生气，要求追回电脑，可是丁已将电脑以2000元转售给了一个不相识的人。下列说法中，正确的有（　　）。

- [ ] 若丙为十八岁以上，则买卖有效
- [x] 丙丁的买卖行为最终应认定为无效
- [x] 即使丙为十八岁以上，本案买卖最终亦无效
- [x] 甲可以追认该行为
- [x] 丙丁之间的买卖不适用善意取得

42 下列属于附条件的选项有（　　）。

- [x] “明年6月1日×国开始大选时本合同生效”
- [x] “中国足球队十五年内进入世界杯八强，本合同生效”
- [x] 与房东老太太约定租期为“房东太太儿子结婚时，本租赁合同到期”
- [ ] “杭州下次下雨时，本合同终止”

43 按照债的发生依据不同，可以分为（　　）。

- [x] 合同之债
- [x] 侵权之债
- [ ] 连带责任之债
- [x] 不当得利之债
- [x] 无因管理之债

44 下列属于所有权的四个权能的有（　　）。

- [x] 占有权
- [x] 使用权
- [x] 收益权
- [x] 处分权
- [ ] 排他权

45 甲向乙借款10万元，在诉讼时效期间内发生的下列情形中，能够产生时效中断效果的有（　）。

- [x] 乙在大街上碰到甲，甲主动向乙表示将在3日内先支付约定的利息
- [x] 乙将经公证以邮政特快专递发送的催款函件给甲，甲签收后未拆封
- [x] 甲在半年前主动清偿了其中的5万元
- [ ] 甲遇到车祸，变成了植物人，经救治苏醒后又不幸遭遇到了地震，较长时间联络不上
- [x] 乙向人民法院申请支付令要求甲还款

46 申请“撤三”不符合商标法的立法本意，应尽量通过立法及司法实践予以制止。

- ○ 正确
- ◉ 错误

47 生产经营者违反规定将“驰名商标”字样用于商业活动中的，由地方工商行政管理部门责令改正，还要处以罚款。

- ◉ 正确
- ○ 错误

48 创业型企业比较容易犯的一个错误是公司内部没有负责跟进商标注册的专业人员。

- ◉ 正确
- ○ 错误

49 有限公司股东对公司债务承担有限责任，但公司本身对公司债务事实上应承担无限责任。

- [x] 正确
- [ ] 错误

50 许多对赌协议都有大量的补救空间，所以后期的补救亦非常重要。

- [x] 正确
- [ ] 错误

61 有限合伙人也可以用劳务出资。

- [ ] 正确
- [x] 错误

62 根据定金罚则，支付定金一方不履行合同，无权要求返还定金，收受定金一方不履行合同，应双倍返还定金。

- [x] 正确
- [ ] 错误

、

63 悬赏广告一般来说我们可以视为一个有效的要约而非要约邀请。

- [x] 正确
- [ ] 错误

64 诉讼时效中止的法定情形消失之后，诉讼时效重新计算。

- [ ] 正确
- [x] 错误

65 共有关系，各共有人享有的权能的总和等于一个所有权，而不是多个所有权。

- [x] 正确
- [ ] 错误

66 下班回家途中顺道菜市场买个菜过马路途中被撞伤不应认定工伤。

- [ ] 正确
- [x] 错误

67 增值税是我国特有的一个税种。

- 正确
- 错误

68 应收账款质押只需审核账目即可，或发函让付款义务人限期答复。

- 正确
- 错误

69 浮动抵押是一种动产的抵押方式。

- 正确
- 错误

70 消费者的七日无理由退换权利只针对网络、电话等远程购物，不包括实体店购物。

- 正确
- 错误